

개선요구 및 통보

1. 제 목 : 소방안전관리자 선임에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○보훈요양원

3. 내 용

가. 업무개요

공단은 화재예방을 위해 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 등 관련법령에 따라 소방안전관리자를 선임하여 소방안전상태 점검, 소방계획수립, 소방훈련 및 교육을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조(소방안전관리자의 선임) 제1항에 따르면 기관장은 소방안전관리 업무를 원활하게 수행하기 위하여 감독직에 있는 사람을 소방안전관리자로 선임하여야 한다고 정하고 있습니다.

또한, 「예방소방업무처리규정」 제19조(감독직 직위에 있는 자 등) 제1항에 따르면 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제5조 제1항에 따른 ‘감독직 직위에 있는 사람’이란 해당 공공기관의 사무분장에 따라 소방안전관리 업무를 수행하여야 하는 부서의 장 또는 책임자를 말한다고 정하고 있습니다.

아울러 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정소방대상물의 소방안전관리) 제6항에 따르면 소방안전관리자의 업무는 소방계획서 작성 및 시행, 자위소방대 구성, 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 유지·관리, 소방훈련 및 교육 등 소방안전관리에 필요한 업무를 한다고 정하고 있습니다.

따라서 소방안전관리자는 소방안전관리 업무 수행 부서의 장 또는 책임자로 선임을 하여야 하며, 소방안전관리자는 화재예방을 위한 교육·훈련 등 소방안전관리 업무를 성실히 수행하여야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2021년 보훈요양원 종합감사 시 ○○보훈요양원의 소방안전관리자 선임 실태를 확인한 결과 [표]와 같이 소방안전관리부서의 관리책임자가 아닌 일반직원이 소방안전관리자로 선임되어 있는 것으로 확인되었습니다.

[표] 소방안전관리자 선임 현황

부서	직급	성명	직무	선임일자	자격사항
복지부	사원	AAA	소방안전관리자	2021. 7. 7.	전기기사

4. 관계기관 의견

○○보훈요양원에서는 감사 결과를 수용하고, 감사처분에 대해 이행하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ ○○보훈요양원장은

- 감독직에 해당하는 직원으로 선임될 수 있도록 조치하시고, (개선)
- 소방안전관리자로 선임된 직원이 자위소방대 편성, 방화시설 관리, 화재예방 교육 및 훈련 등 관련 업무를 철저히 할 수 있도록 관리하여 주시기 바랍니다. (통보)